



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/1077/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי**

**התובע:**

**סגל גדעון**

**באמצעות ב"כ: עו"ד דודי איזק  
השילוח 4, פתח תקווה  
טל': 03-7217888 פקס': 03-6735374**

**נגד**

**הנתבעות:**

**1. גלובוס מולי**

**באמצעות ב"כ: עו"ד גזית רן  
נחלים 16, מושב בצרה  
טל': 09-8787182 פקס: 09-8787183**

**2. נציגות הבית המשותף ברחוב השפלה 1, רמת השרון**

**באמצעות ב"כ: עו"ד תנעמי אוריאל  
השקמה 2 אזור  
טל': 050-7487719 פקס: 153-50-7487719**

## **פסק דין**

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית משותף לתקן ליקויים בדירתה, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו. בנוסף, עתר התובע למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעת לשלם לתובע פיצויים בסך של 15,000 ש"ח, לרבות בגין נזקים שאינם ממוניים שנגרמו לתובע שעיקרם עוגמת נפש ואובדן נוחות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הצריכות לעניין

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב השפלה 1 ברמת השרון, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 750 בגוש 6415 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 12 קומות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 2.7.2015, עם מתן צו לרישום הבית המשותף.
3. התובע, גדעון סגל (להלן - "התובע"), הוא בעלים של דירה המצויה בקומה התשיעית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 37.
4. הנתבעת 1, מולי גלובוס (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של דירה דו-מפלסית המצויה בקומות העשירית והאחת עשרה בבית המשותף, הכוללת מרפסות שאינן מקורות והרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 41. בהתאם להוראת סעיף 7 לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, "מרפסות גג הבניין במפלס הדירות העליונות (קומות עשירית ואחת עשרה) מהוות חלק בלתי נפרד מהדירות בקומות הנ"ל, אינן מהוות חלק מהרכוש המשותף של הבית, וכך גם הקירות החיצוניים הפונים למרפסות הנ"ל".
5. הנתבעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 2"), אשר צורפה בהסכמת הצדדים כנתבעת, חלף הודעה לצד שלישי שהגישה נגדה הנתבעת 1.
6. כנטען בכתב התביעה, בשנת 2016 החלה לסבול דירת התובע מנזקי רטיבות. בשנת 2019 החמירו נזקים אלה, אשר כללו רטיבות ונזילות מאסיביות בתקרת סלון דירת התובע ובתקרת חדר השינה. כנטען, אנשי מקצוע מטעם נציגות הבית המשותף סרו לדירות הצדדים ולאחר בדיקתם קבעו כי מקור הנזק הוא בליקויי איטום במרפסת דירת הנתבעת 1. חרף פניות התובע לנתבעת 1 לתקן הליקויים בדירתה, סירבה הנתבעת לעשות כן. התובע תמך טענותיו בחוות דעת מומחה מטעמו, מהנדס הבניין יוסי נחום, מיום 14.7.2020, אשר צורפה לכתב התביעה.
7. בכתב ההגנה, הכחישה הנתבעת 1 הנטען בכתב התביעה. בפתח טענותיה עתרה לסילוק התביעה על הסף מחמת העדר יריבות, משלדידה בעלי הדין הנכונים הם נציגות הבית המשותף, החברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף והבעלים הקודמים



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של דירתה. בתוך כך, עתרה למחיקת הסעד הכספי לתשלום פיצויים בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בסעד זה. לגופם של דברים, טענה הנתבעת 1 כי הגורם לנזקי הרטיבות הוא ליקויים בקיר חיצוני בבית המשותף המהווה רכוש משותף. עוד כנטען, הנתבעת 1 היתה נכונה לאפשר גישה לתובע לתקן הליקוי ברכוש המשותף דרך דירתה במימון התובע, אך הלה סירב לעשות כן. הנתבעת 1 תמכה טענותיה בחוות דעת מומחה מטעמה, מתן הלוי מחברת אומגה טכנולוגיות ייבוש בע"מ, מיום 10.3.2021, אשר צורפה לכתב התביעה.

8. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגישה הנתבעת 1 הודעה לצד שלישי נגד הבעלים הקודמים של דירת הנתבעת, בני הזוג משה ויהודית שרן, ונגד נציגות הבית המשותף.

9. בפסק דין מיום 7.4.2021 הורתי מחיקת ההודעה לצד שלישי נגד בני הזוג שרן, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה בעניינם, לרבות משעילת התביעה בדיני החוזים מכוח הסכם מכר שנחתם בינם לבין הנתבעת 1. עילת תביעה זו אינה מסורה לסמכות המפקח על רישום מקרקעין כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").

10. בכתב הגנה מטעם נציגות הבית המשותף להודעה לצד שלישי, הכחישה הנציגות הנטען נגדה. לטענתה, הנתבעת מעולם לא פנתה לנציגות הבית המשותף בעניין אחריותה לתיקון ליקויים במרפסת דירת הנתבעת ובקירות הבית המשותף. כעולה אף מחוות דעת המומחים שצורפו לכתבי טענות התובע והנתבעת 1, בדיקות המומחים לא הדגימו ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף. יתרה מזאת, בסמוך לפני הגשת התביעה ביצעה הנציגות בדיקה לצינור ורטיקאלי בבית המשותף אשר נמצא תקין.

11. ביום 13.5.2021 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה. בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, הורתי מחיקת ההודעה לצד שלישי נגד נציגות הבית המשותף וצירוף הנתבעת 2. עוד בהסכמת הצדדים, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובע וליתן חוות



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דעת בשאלת הגורם לרטיבות ובאשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

12. ביום 2.6.2021 ניתנה חוות דעת ביניים של המומחה, לאחר שביקר בבית המשותף וביצע בדיקות בדירות הצדדים ביום 1.6.2021 וביום 2.6.2021. ביום 29.6.2021 ניתנה חוות דעתו הסופית של המומחה, לאחר שביצע בדיקת הצפה במרפסת דירת הנתבעת 1 (להלן - "חוות דעת המומחה").

13. בהתאם לחוות דעת המומחה, במסגרת ביקורו בבית המשותף ביצע המומחה בדיקות בדירות הצדדים ובבית המשותף, אשר כללו בדיקת הדמיה תרמית, בדיקה ויזואלית, בדיקת הצפה לצינורות ניקוז גשמים ובדיקת הצפה במרפסת דירת הנתבעת 1. בהתאם לממצאי חוות הדעת, אמנם נמצאו שני כשלים נקודתיים בצינורות ניקוז גשמים, ברם אלה אינם הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע. בדיקת הצפה שביצע המומחה במרפסת דירת הנתבעת 1 הדגימה לאחר 24 שעות מתחילת ביצוע הבדיקה ליקויי איטום, כלשון המומחה בחוות הדעת, "החלו נזילות מים בנקודות תאורה של חדר שינה הורים בדירת התובע דבר המעיד על כשל איטום מתחת למשטח הריצוף". המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת 1 (עמוד 12 לחוות דעת המומחה).

14. בנוסף, קבע המומחה בחוות הדעת כי על הנתבעת 2, נציגות הבית המשותף, לבצע עבודת איטום בנקודת כניסה ויציאה של צינור ניקוז בצדו המזרחי של הבית המשותף, המהווה רכוש משותף בבית המשותף (עמוד 12 לחוות הדעת).

15. בהחלטה מיום 4.7.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירת המומחה על חוות הדעת. ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן, הורתי לנתבעת 1 ליתן עמדתה לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון הנזקים בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

16. הצדדים הודיעו כי הם אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בהעדר הסכמה, הורתי בהחלטה מיום 27.7.2021 מועדים להגשת כתבי סיכומים.

18. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.

### עיקרי טענות הצדדים

19. לטענת התובע, דין התביעה להתקבל. אין חולק, כנתמך בחוות דעת המומחה, כי במרפסת דירת הנתבעת 1 ליקויי איטום הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובע בעתות גשם. חרף פניותיו הרבות של התובע לנתבעת 1 במרוצת השנים ועובר להגשת התביעה דנן בדרישה לתיקון הליקויים בדירתה, לרבות כנתמך בחוות דעת מומחה מטעם התובע אשר צורפה לכתב התביעה, מיאנה הנתבעת לעשות כן. לפיכך ומכוח החובה הקבועה בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, יש ליתן צו העשה המורה חיוב הנתבעת 1 לתקן הליקויים בדירתה, וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, תוך חיוב הנתבעת 1 במלוא הוצאות המשפט שנגרמו לתובע.

20. לטענת הנתבעת 1, יש להשית על התובע עלות ביצוע העבודות לתיקון הליקויים במרפסת דירת הנתבעת ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע. זאת, בשל שיהוי התובע בהגשת התביעה "ואדישותו לנזילה", כך לשון כתב הסיכומים. דירת התובע סבלה מנזקי רטיבות כבר בשנת 2016, כשנתיים קודם לרכישת הנתבעת 1 הדירה בבית המשותף. במועד זה צריך היה התובע להביא טענותיו לפני הבעלים הקודמים של דירת הנתבעת 1, לרבות תוך מתן אפשרות לבעלים אלה לממש זכויותיהם מכוח הוראות חוק המכר אל מול החברה הקבלנית. כפי עמדת הנתבעת 1 אף עובר להגשת התביעה דנן, הנתבעת העמידה בידי התובע האפשרות לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים במרפסת דירתה במימונו. בנוסף, עתרה הנתבעת 1 להורות חיוב הנתבעת 2 לבצע עבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, כמפורט בחוות דעת המומחה.

21. לטענת הנתבעת 2, דין התביעה נגדה להידחות. בהתאם לחוות דעת המומחה, לא נמצא ברכוש המשותף ליקוי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע, משליקויי איטום



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במרפסת דירת הנתבעת 1 הם הגורם לנזקים אלה. התובע והנתבעת 1 לא הקדימו כל פניה, עובר להגשת התביעה דנן, לנתבעת 2 לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, וזו צורפה להליך דנן אך בשל הודעה לצד שלישי שהגישה הנתבעת 1 נגד הנתבעת 2. לפיכך, הוסיפה הנתבעת 2 ועתרה לחיוב הנתבעת 1 בהוצאות המשפט שנגרמו לה.

22. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

### דיון והכרעה

23. סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 64 לחוק בהעדר הוראה בעניין זה בתקנון המוסכם, מורנו לאמור:

”(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.”

24. מכוחה של הוראת דין זו, חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה, בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. מקל וחומר כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון הליקויים.

25. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו **דיני קניין - בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק" (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים** (תשס"א-2001), עמוד 160).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אין בטענה של בעל דירה בבית משותף או של נציגות הבית המשותף (נתבעים), לפיה בעלים של הדירה הניזוקה (תובע) או צד שלישי אחר (למשל, חברה קבלנית, חברת ביטוח) הם האחראים לליקויים בדירה או ברכוש המשותף הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע, כדי לגרוע מהחובה הקבועה בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין. מכוחה של הוראת דין זו חייב בעל דירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירה או ברכוש המשותף, בהתאמה, העלול לגרום לנזק בדירה אחרת בבית המשותף, לאלתר. טענות כנגד התובע או כנגד צד שלישי בדבר אחריותם לתיקון ליקוי זה, אשר עילת התביעה בעניינם מצויה בדינים אחרים (כדוגמת דיני הנזיקין ודיני חוזים), נשמרות לבעל הדירה ולנציגות הבית המשותף והם רשאים להגיש בעניין זה תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך, בהתאם להוראות הדין. אולם, אין בטענות אלה כדי לעקר החובה הקבועה בסעיף 3 לתקנון המצוי, שתכליתה להבטיח תיקון כל ליקוי העלול לגרום לנזק בבית משותף, ובתוך כך להבטיח הזכות העומדת לבעל הדירה הניזוקה ולמי מטעמו להתגורר בדירה מבלי שזו סובלת מנזקים שמקורם בליקוי בדירה אחרת או ברכוש המשותף, המונעים שימוש סביר בדירתו.

27. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות על הסף טענות הנתבעת 1 לאחריות התובע לתיקון הליקויים בדירתה, מחמת שיהוי ומכוח עקרון תום הלב, משאין בטענות אלה כדי לפטור הנתבעת 1 מקיום החובה המוטלת עליה לתקן ליקויי האיטום בדירתה.

28. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לא עלה בידי הנתבעת 1 להוכיח טענת השיהוי כמו גם התנהלות התובע בחוסר תום לב בנסיבות העניין. אין לפרש סבלנות התובע ואורך הרוח שביטויים אף במתן הזדמנויות רבות לנתבעת 1 לתקן הליקויים בדירתה הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע בעתות גשם - כנהוג ומקובל פעמים רבות בסכסוכים מסוג זה בבית משותף - לחובתו. מכל מקום, אין לראות בהתנהלות התובע משום שיהוי. למותר לציין, כי אין במוסד השיהוי כדי להשית עלות תיקון הליקויים בדירת הנתבעת 1 על התובע. מקורו של מוסד השיהוי בדיני היושר ומשמעו הקמת מחסום לבירור תובענה העולה כדי פגיעה בזכויות מהותיות של בעל דין.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם להלכה הפסוקה, התנאים לקבלת טענת שיהוי הם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות. "השתהות בהגשת תביעה אינה, כשלעצמה, שיהוי כמובנו במשפט. שיהוי בתוך תקופת ההתיישנות נוצר מקום שיש בהשתהות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע - שימוש המגיע כדי ניצול לרעה של ההליך השיפוטי" (ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433, 445-448 (2003); ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, פסקאות 32-35 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.12.2018)). אין אלה פני הדברים במקרה דנן.

29. משרכשה הנתבעת 1 הדירה בבית המשותף בשנת 2018, למעלה משנתיים קודם להגשת התביעה דנן, עומדות לה, ולא לאחר, מלוא הזכויות והחובות הנובעות מזכות הקניין בדירתה בבית המשותף, לרבות כקבוע בהוראות חוק המקרקעין ובסעיף 3 לתקנון המצוי. כאמור, אין חולק כי חרף פניות התובע לנתבעת 1 לתקן הליקויים בדירתה הגורמים לנזקי רטיבות בדירתו בשנת 2019, מיאנה הנתבעת 1 מלעשות כן. בתוך כך, אף לא מצאה לנכון לפעול בעניין אל מול הבעלים הקודמים של הדירה, עת עמדה על טענתה כי הגורם לנזקי הרטיבות הוא ליקויים ברכוש המשותף (סעיפים 19-25 לכתב הגנה מטעם הנתבעת 1). אף בחוות דעת מומחה מטעם התובע מיום 14.7.2020, אשר בדק דירות הצדדים ומצא כי ישנה חדירת מים ממרפסת דירת הנתבעת 1 לדירת התובע, ואשר הומצאה לנתבעת 1 עובר להגשת התביעה דנן, לא היה כדי לשנות עמדת הנתבעת 1 לפיה אין בדירתה כל ליקוי הגורם לנזקי רטיבות בדירת התובע. התנהלות כאמור פועלת לחובת הנתבעת 1, וודאי שאין ללמוד ממנה רבב הרובץ לפתחו של התובע בעטיו פטורה הנתבעת 1 מתיקון הליקויים בדירתה.

30. לגופם של דברים, בהסכמת הצדדים מונה המומחה פייזק לבדוק דירות הצדדים והרכוש המשותף בבית המשותף וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים הגורמים לנזקים אלה. הצדדים לא הפנו למומחה שאלות הבהרה ולא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/1077/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנסיבות אלה, משדחיתי טענת הנתבעת 1 לאחריות התובע לתיקון הליקויים בדירתה, משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי בהתבסס על בדיקות שביצע בדירות הצדדים בבית המשותף, ומשלא נסתרו ממצאי חוות הדעת המומחה ומסקנותיו, הנני לאמץ חוות הדעת במלואה.

31. בהתאם, הנני ליתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת 1 לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים במרפסת דירתה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "לצורך ביצוע תיקון כשל איטום יש לבצע פירוק משטח עץ ברצפה, כולל פירוק אריחי קרמיקה ופינוי מצע המילוי ובהמשך לבצע חידוש שכבת האיטום בשטח המרפסת. לאחר עבודת האיטום יש לערוך בדיקת הצפת מרפסת למשך 72 שעות. רק לאחר בדיקת הצפת מרפסת ובדיקה כי לאחר הצפה לא חדרו מים לדירת התובע ניתן לבצע המשך תהליך מילוי מצע וריצוף מחדש" (עמוד 12 לחוות דעת המומחה).

32. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת 1 תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף לכתב עבודות ולכתב חומרים. העבודות תבוצענה בפיקוח יועץ בתחום האיטום, אשר יאשר כתב העבודות וכתב החומרים, ויאשר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בהתאם לפסק הדין ותקינותן.

33. לא יאוחר מ-7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת 1 דלעיל, תמציא הנתבעת 1 לתובע אישור בכתב מטעם היועץ בתחום האיטום בדבר תקינות ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה.

34. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת 1 לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובע, כמצוין בעמוד 8 לחוות דעת המומחה, לצורך השבת מצבה הפיסי של דירת התובע לקדמותו. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת 1. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה ובהתאם להוראות התקן הישראלי.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. לנוכח הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לפיה די בליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום לנזק בדירה אחרת, הנני להוסיף ולהורות חיוב הנתבעת 2 לבצע העבודות הדרושות לתיקון כשל בצינור ניקוז גשמים מזרחי וכשל בצינור ניקוז גשמים דרומי, הגם שאינם גורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע. זאת, כמפורט בעמודים 9 ו-11 לחוות דעת המומחה מיום 2.6.2021, כמו גם ביצוע העבודות הדרושות לתיקון ליקוי האיטום בנקודת כניסה ויציאה של צינור ניקוז בצדו המזרחי של הבית המשותף, המהווה רכוש משותף. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף לכתב עבודות ולכתב חומרים.

36. הנני להורות מחיקת הסעד הכספי לתשלום פיצויים, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה. סעד כספי זה אינו נמנה עם עניינים המסורים לסמכות המפקח על רישום מקרקעין כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, משעילתו בפקודת הנזיקין. בהתאם להלכה הפסוקה, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך להכריע בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין, למעט בעוולה של הסגת גבול הקבועה בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 נעם נ' דוד, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (13.7.2021); תביעה 6/476/2016 (מפקח על רישום מקרקעין פ"ת) לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019)). אוסיף, כי סמכויות המפקח על רישום מקרקעין, המהווה טריבונל שיפוטי (בית דין), פורשו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובע להגיש תביעה מתאימה בעניין סעד כספי לתשלום פיצויים לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בפסק דין זה כדי להביע עמדה באשר לסיכויי תביעה זו.

38. אשר להוצאות משפט, מורנו הדין כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', עת אך בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. הטעמים בבסיס עקרון מנחה זה הם מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין".

39. עוד בהתאם להוראות הדין, בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 152 ו-153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

40. במישור לעניינינו, בהתאם לחוות דעת המומחה, ליקויים בדירת הנתבעת 1 הם הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובע, ללמד כי התביעה הוגשה נגדה כדין. בתוך כך, נתתי הדעת לפניות התובע לנתבעת 1, עובר להגשת התביעה דנן, לתקן ליקויים אלה לרבות כנתמך בחוות דעת מומחה מטעם התובע אשר נמסרה בידה, וסירובה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1077/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לעשות כן, בעמדה על הטענה כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובע הוא ליקויים ברכוש המשותף. עוד נתתי הדעת להסכמת הצדדים למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, באופן שייעל בירור התביעה דנן, בהצטרף לעמדת הצדדים שלא לחקור המומחה על חוות הדעת. בתוך כך, נתתי הדעת למשאבים שנדרשו לתובע ולנתבעת 2 לניהול התביעה דנן, שעיקרם שכר טרחת מומחים, שכר טרחת עורך דין ואגרת תביעה ביחס לתובע.

41. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין הוצאות משפט, הנני להורות חיוב הנתבעת 1 לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 10,000 ש"ח, וכן לשלם לנתבעת 2 הוצאות משפט בסך של 6,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.  
ניתן היום, י"ד כסלו תשפ"ג, 8 דצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו